

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

сайта artnahodka.ru
Редакция от 15 августа 2026 года

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») определяет условия использования сайта artnahodka.ru (далее — «Сайт»), его сервисов, форм обратной связи, форм оформления заказа и иных функциональных возможностей.

Владельцем и администратором Сайта является:

Индивидуальный предприниматель Пискарёв Артём Вадимович
ИНН: 771471002660
ОГРНИП: 315503200000366
Адрес: 143363, Московская область, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, помещение 305
Адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 112А, кв. 55
Электронная почта: artventura@yandex.ru
далее — «Администрация», «Исполнитель» или «Оператор» в зависимости от контекста.

1. Общие положения

- 1.1. Сайт предназначен для ознакомления пользователей с услугами Исполнителя, примерами работ, вариантами художественной обработки изображений, печати фотографий и портретов, оформления готовых работ, а также для направления запросов, заявок, фотографий и иных материалов, необходимых для консультации и оформления заказа.
- 1.2. Пользователем Сайта является любое физическое лицо, использующее Сайт, его страницы, формы, кнопки, средства связи и иные функции (далее — «Пользователь»).
- 1.3. Использование интерактивных функций Сайта, в том числе направление заявки, заказ обратного звонка, отправка сообщения, загрузка фотографии или другого файла, а также установка соответствующей отметки о согласии с настоящим Соглашением означает, что Пользователь ознакомился с Соглашением, понимает его содержание и принимает его условия.
- 1.4. Простое ознакомление с общедоступными страницами Сайта само по себе не означает заключения договора на оказание платных услуг и не создаёт у Пользователя обязанности совершить заказ или произвести оплату.
- 1.5. Условия оформления и исполнения конкретного заказа, стоимость услуг, порядок оплаты, изготовления, согласования макета, доставки, отказа от заказа и иные условия возмездных отношений регулируются Публичной офертой, размещённой на Сайте, а также согласованными сторонами параметрами конкретного заказа.
- 1.6. Положения настоящего Соглашения не ограничивают права Пользователя, предоставленные ему законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством о защите прав потребителей.

2. Функциональные возможности Сайта

2.1. Посредством Сайта Пользователь может, в частности:

- знакомиться с информацией об услугах Исполнителя;
- знакомиться с примерами выполненных работ;
- получать информацию о возможных вариантах обработки и оформления изображений;
- направлять заявку на изготовление работы;
- направлять запрос на консультацию или обратный звонок;
- передавать фотографии, изображения и иные материалы для оценки возможности выполнения заказа;
- сообщать пожелания относительно художественной обработки, композиции, фона, стилистики, надписей, оформления и иных характеристик будущей работы;
- получать информацию о стоимости, сроках и способах исполнения заказа;
- переходить к используемым Исполнителем сервисам оплаты, доставки и связи.

2.2. Представленные на Сайте примеры работ демонстрируют возможные варианты исполнения и не означают, что результат обработки конкретной фотографии Пользователя будет полностью идентичен опубликованному примеру.

2.3. Возможность выполнения конкретного заказа зависит, в том числе, от качества исходных материалов, характера пожеланий Пользователя, технических ограничений используемых способов обработки и печати и иных особенностей заказа.

3. Правила использования Сайта

3.1. Пользователь обязуется использовать Сайт добросовестно и исключительно законными способами.

3.2. При использовании Сайта запрещается:

- предпринимать действия, направленные на нарушение работы Сайта;
- осуществлять попытки несанкционированного доступа к программному обеспечению, серверу, базам данных или иным техническим ресурсам Сайта;
- распространять вредоносное программное обеспечение;
- использовать автоматизированные системы для чрезмерного сбора информации с Сайта без разрешения Администрации;
- передавать через Сайт материалы, распространение или обработка которых нарушает законодательство Российской Федерации;
- использовать Сайт для совершения мошеннических или иных противоправных действий;
- выдавать себя за другое лицо либо предоставлять заведомо ложные сведения в случаях, когда достоверность таких сведений необходима для обработки обращения или исполнения заказа.

3.3. Администрация вправе ограничить обработку обращения или отказаться от выполнения действий с материалами, если имеются достаточные основания полагать, что использование таких материалов может нарушать законодательство Российской Федерации либо права третьих лиц.

4. Материалы, передаваемые Пользователем

4.1. Пользователь может передавать Администрации фотографии, изображения, графические материалы, тексты, надписи, логотипы, элементы дизайна, пожелания, комментарии и другие материалы, необходимые для консультации или выполнения заказа (далее — «Материалы Пользователя»).

4.2. Передавая Материалы Пользователь, Пользователь подтверждает, что обладает необходимыми правами, разрешениями и иными законными основаниями для их передачи Администрации и использования в целях, связанных с обращением или заказом.

4.3. Если в передаваемых материалах содержатся изображения, персональные данные или иные охраняемые законом сведения о третьих лицах, Пользователь подтверждает наличие необходимых согласий, полномочий либо иных предусмотренных законом оснований для передачи таких материалов Исполнителю и их обработки в объёме, необходимом для выполнения заказа.

4.4. Если на фотографии изображён несовершеннолетний, Пользователь подтверждает наличие полномочий законного представителя либо иного предусмотренного законодательством основания для передачи и обработки соответствующего изображения.

4.5. Если Пользователь передаёт фотографию, иллюстрацию, произведение искусства, дизайн, логотип или иной материал, права на который принадлежат третьему лицу, Пользователь подтверждает наличие права использования такой материал и разрешить его обработку в объёме, необходимом для выполнения заказа.

4.6. Пользователь не должен передавать материалы, если он заведомо не имеет законного права распоряжаться ими соответствующим образом.

4.7. Пользователь несёт ответственность за достоверность предоставленных им сведений о наличии соответствующих прав и законных оснований в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Обработка и изменение предоставленных материалов

5.1. Передавая материалы для получения консультации, подготовки макета или выполнения заказа, Пользователь разрешает Исполнителю совершать с ними действия, объективно необходимые для соответствующей цели, в том числе:

- открывать и просматривать файлы;
- копировать их в технических целях;
- изменять формат и разрешение;
- кадрировать;
- корректировать цвет, свет, резкость и иные характеристики;
- ретушировать;
- удалять, заменять или дорисовывать элементы изображения;
- изменять фон;
- выполнять художественную стилизацию;
- создавать эскизы, макеты и предварительные варианты;
- адаптировать изображение под выбранный размер и формат;
- осуществлять иные виды обработки, согласованные с Пользователем;
- использовать результат для изготовления заказанной Пользователем работы.

5.2. При обработке материалов Исполнитель вправе использовать программное обеспечение, графические редакторы, алгоритмические средства и иные технологии обработки изображений, если иное прямо не согласовано сторонами.

5.3. Разрешение, предусмотренное настоящим разделом, предоставляется исключительно в объёме, необходимым для обработки обращения Пользователя, подготовки и согласования макета, исполнения заказа и выполнения связанных с ним обязанностей.

5.4. Передача материалов Исполнителю не означает передачу Исполнителю исключительных прав на исходные фотографии или иные объекты интеллектуальной собственности, если стороны прямо не согласовали иное и если такая передача не следует из закона.

5.5. Права на результаты творческой деятельности, возникающие в процессе выполнения конкретного заказа, определяются законодательством Российской Федерации и условиями соответствующего заказа или Публичной оферты.

6. Использование работ в портфолио и рекламе

6.1. Передача фотографии или оформления заказа не означает автоматического согласия Пользователя на публикацию исходных материалов, макетов или готовой работы в открытом доступе.

6.2. Администрация не приобретает на основании настоящего Соглашения право публиковать фотографию Пользователя или других изображённых на ней лиц в рекламных материалах, социальных сетях, публичном портфолио или иных общедоступных источниках, если для такого использования требуется отдельное согласие.

6.3. Использование работы или изображения Пользователя в рекламных целях, публичном портфолио, социальных сетях, на страницах Сайта или в иных общедоступных материалах может осуществляться на основании отдельного согласия либо иного предусмотренного законом основания.

6.4. Отказ Пользователя от предоставления согласия на рекламное или публичное использование изображения сам по себе не является основанием для отказа от исполнения обычного заказа, если соответствующее использование не требуется для исполнения такого заказа.

7. Интеллектуальная собственность Сайта

7.1. Если иное прямо не указано, тексты, графические материалы, дизайн Сайта, элементы оформления, фотографии собственных работ Исполнителя, логотипы, интерфесы, структура страниц и иные результаты интеллектуальной деятельности, размещённые на Сайте, принадлежат их соответствующим правообладателям и охраняются законодательством Российской Федерации.

7.2. Размещение материалов на Сайте не означает предоставления Пользователю исключительных прав на такие материалы.

7.3. Пользователь вправе использовать содержимое Сайта для личного ознакомления и принятия решения о заказе услуг.

7.4. Коммерческое копирование, воспроизведение, переработка, размещение на других ресурсах или иное использование охраняемых материалов Сайта допускается при наличии соответствующего права либо разрешения правообладателя, за исключением случаев свободного использования, предусмотренных законодательством.

8. Персональные данные

8.1. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется Администрацией в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

8.2. Порядок, цели, способы и иные условия обработки персональных данных определяются Политикой в отношении обработки персональных данных, размещённой на Сайте.

8.3. В случаях, когда законодательством требуется получение согласия субъекта персональных данных, такое согласие оформляется отдельно от настоящего Пользовательского соглашения.

8.4. Пользователь вправе ознакомиться с Политикой в отношении обработки персональных данных до передачи своих персональных данных через формы Сайта.

8.5. Передача персональных данных третьим лицам допускается только при наличии соответствующего законного основания и в объёме, необходимом для достижения конкретной цели обработки, в том числе для организации оплаты или доставки заказа, если такие действия предусмотрены выбранным Пользователем способом исполнения заказа.

8.6. Сведения об используемых Сайтом файлах cookie, в документах статистики и аналитики, если такие технологии используются, указываются в документах Сайта, регулирующих обработку персональных данных и использование соответствующих технологий.

9. Сторонние сервисы

9.1. Для выполнения отдельных функций Сайт или Исполнитель могут использовать сервисы третьих лиц, в том числе сервисы:

- доставки;
- платежей;
- связи;
- информационного и технического обслуживания;
- статистики и аналитики;
- иных функций, необходимых для работы Сайта и исполнения заказов.

9.2. При переходе Пользователя на интернет-ресурс или в приложение третьего лица использование соответствующего ресурса регулируется документами и правилами такого третьего лица.

9.3. Администрация не определяет правила работы независимых сторонних сервисов и не несёт ответственности за действия таких сервисов, выходящие за пределы контроля Администрации, за исключением случаев, когда ответственность Администрации прямо предусмотрена законодательством Российской Федерации.

10. Информация на Сайте

10.1. Администрация стремится поддерживать размещённую на Сайте информацию в актуальном состоянии.

10.2. Фотографии готовых работ, интерьерные изображения, визуализации, примеры художественной обработки, цветопередача и иные визуальные материалы могут отличаться при отображении на разных устройствах.

10.3. Цвет готового печатного изделия также может визуально отличаться от изображения на экране вследствие особенностей дисплея, материала, технологии печати, освещения и других объективных факторов.

10.4. Информация информационного или рекламного характера сама по себе не создаёт обязанности заключить договор, если иное прямо не следует из содержания соответствующего предложения или законодательства.

10.5. Существенные условия конкретного заказа определяются Публичной офертой и согласованными сторонами параметрами заказа.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Пользователь несёт ответственность за правомерность передаваемых им материалов и за достоверность предоставленных сведений в случаях, когда такие сведения необходимы для выполнения обращения или заказа.

11.3. Администрация не несёт ответственности за невозможность использования Сайта, возникшую вследствие обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Администрации, включая сбои в работе операторов связи, хостинг-провайдеров и иных внешних технических систем.

11.4. Положения настоящего Соглашения об ограничении ответственности не применяются в той мере, в которой соответствующее ограничение запрещено законодательством Российской Федерации.

11.5. Никакое положение настоящего Соглашения не освобождает Исполнителя от ответственности, которая в соответствии с законом не может быть исключена или ограничена соглашением с потребителем.

12. Изменение Соглашения

12.1. Администрация вправе изменять настоящее Соглашение в связи с изменением функционала Сайта, законодательства, используемых сервисов или порядка работы.

12.2. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента её размещения на Сайте либо с иной даты, прямо указанной в новой редакции.

12.3. Новая редакция применяется к использованию Сайта после её вступления в силу.

12.4. Изменение Пользовательского соглашения не изменяет задним числом условия уже заключённого договора на выполнение конкретного заказа, если иное не предусмотрено законом или отдельным соглашением сторон.

12.5. На странице Соглашения указывается дата действующей редакции.

13. Прекращение использования Сайта

13.1. Пользователь вправе в любое время прекратить использование Сайта.

13.2. Прекращение использования Сайта само по себе не прекращает обязательства, которые уже возникли у сторон в связи с оформленным заказом или исполнением договора.

13.3. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных и удаления данных регулируется законодательством Российской Федерации и Политикой в отношении обработки персональных данных.

14. Обращения и разрешение споров

14.1. Вопросы, предложения и претензии, связанные с использованием Сайта, могут направляться Администрации по контактнм данным, указанным в настоящем Соглашении и на странице «Контакты» Сайта.

14.2. Стороны стремятся разрешать возникающие разногласия путём переговоров и обмена обращениями.

14.3. Если спор не урегулирован добровольно, он разрешается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.4. Права потребителя на выбор способа и места судебной защиты сохраняются в случаях и пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15. Заключительные положения

15.1. К настоящему Соглашению применяется законодательство Российской Федерации.

15.2. Если отдельное положение настоящего Соглашения будет признано недействительным или неприменимым, это само по себе не влечёт недействительности остальных положений Соглашения.

15.3. В части отношений, связанных с оформлением и исполнением платного заказа, настоящее Соглашение применяется совместно с Публичной офертой.

15.4. В части обработки персональных данных настоящее Соглашение применяется совместно с:

- Политикой в отношении обработки персональных данных;
 - соответствующими соглашениями на обработку персональных данных;
 - при необходимости — отдельным согласием на распространение персональных данных.
- 15.5. В случае противоречия между условиями настоящего Соглашения и императивными требованиями законодательства Российской Федерации применяются требования законодательства.

16. Реквизиты Администрации

Индивидуальный предприниматель
Пискарёв Артём Вадимович
ИНН: 771471002660
ОГРНИП: 315503200000366
Адрес:
143363, Московская область, г. Апрелевка,
ул. Парковая, д. 1, помещение 305
Адрес:
143005, Московская область, г. Одинцово,
Можайское шоссе, д. 112А, кв. 55
Электронная почта:
artventura@yandex.ru
Сайт:
artnahodka.ru